개인회생용 부채잔액증명 신청서 (추가양식)

《유의사항》

◈ **개인회생 신청시 별제권에 대한 유의** : 법원에 개인회생절차개시 신청을 하더라도 담보권을 가진 금융회사는 별제권*을 가지므로 담보권 행사에는 영향이 없습니다. 따라서 개인회생절차개시 신청에도 불구하고 담보대출이 변제되지 않을 경우 금융회사는 경매실행 등 법적절차를 진행할 수 있습니다.

* 담보채권자가 담보물에 대해서는 다른 채권자보다 우선변제를 받을 수 있는 권리

《별제권의 내용과 효과》

○ **별제권의 내용** : 유치권, 질권, 저당권, 전세권 등을 가진 자는 그 목적인 재산에 관하여 별제권을 가진다. [☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제411조, 제586조]

○ **별제권의 행사** : 별제권은 개인회생절차에 의하지 아니하고 행사한다. [☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제412조, 제586조]

◈ **개인회생 신청시 법원의 중지·금지명령에 따른 영향** : 개인회생절차개시 신청이 있는 경우 법원은 개인회생절차개시결정시까지 개인회생채권을 변제받거나 변제를 요구하는 일체의 행위의 중지 또는 금지를 명할 수 있습니다. 이러한 경우 금융회사는 이자를 수취할 수 없으므로 별제권이 적용되는 담보대출은 연체가 발생할 수 있습니다. [☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제593조]

◈ **개인회생 개시결정시 변제기 도래 간주** : 법원의 개인회생절차개시결정시에 기한부 채권(모든 대출금)은 변제기가 도래한 것으로 간주되므로 개인회생절차상 채무조정 대상이 아닌 대출금은 상환을 하셔야 하며, 상환하지 아니한 경우 금융회사는 경매 등 담보권 실행절차를 진행할 수 있습니다. [☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제425조 및 제581조]

신청일 : 20 . . .

신청인 성 명 : (인) (연락처 :)

주민번호 :

주 소 :

대리인 성 명 : (인) (신청인과의 관계 : **대 리 인**)

본인확인	소속	전화	직급	성명 (인)

1820061

제증명 발급 의뢰서

본인확인 및 인감대조	담당자	책임자	지점장

(주)광주은행 앞

주의 사항	※ 잔액·잔고증명서 발급 시 발급일 현재의 (가)압류, 질권, 관련대출 등 인출제한 내용이 표시되어 발급됩니다. ※ 잔액·잔고증명서 발급 지정일 당일에는 해당 예금계좌의 모든 입·출금 거래(자동이체 포함)와 질권설정 등 제반 금융거래가 제한됩니다. ※ 잔액·잔고증명서의 정기적 발급 신청시 지정일자, 발급의뢰기간, 수령방법, 수령주소, 수수료출금계좌를 지정하여 주시기 바랍니다. ※ 잔액·잔고증명서 발급 진위여부는 광주은행 홈페이지 "증명서 발급확인 서비스"를 통하여 확인 가능합니다.

구 분	소요 부수		지정일자/발급의뢰기간	사용목적
□잔고·잔액증명서(□수시 □정기)	□한글( )부	□영문( )부		
□부채 잔액증명서	□( )부			
□원천징수영수증	□( )부			
□금융소득원천징수내역조회표	□( )부			
□금융거래 확인서	□( )부			
□기타( )	□( )부			

계좌번호								
	1		6		11		16	
	2		7		12		17	
	3		8		13		18	
	4		9		14		19	
	5		10		15		20	

위와 같이 증명서 발급을 의뢰합니다. 년 월 일

신청인					
	•예 금 주	서명 또는 (인)	생년월일	년 월 일	
			사업자등록번호		
	■ 다음 사항은 변경된 경우에만 작성하여 주십시오.				
	•주 소	□자택			
		□직장			
	•연 락 처	□휴 대 폰	□이 메 일	□자 택	□직 장
	•정기 발급 기재 사항	수령방법	□창구 □우편(□자택 □직장 □그외 주소( )		
		□정기적 잔액증명서 발급 수수료를 아래와 같이 본인이 신청한 출금계좌에서 인출함에 동의합니다.			
		출금계좌	(본인 명의 계좌에 한함)	예금주명	서명 또는 (인)

※주소(자택, 직장 중 선택 기재가능), 연락처(휴대폰, 이메일, 자택, 직장 중 선택 기재가능)

대리인				
	•대 리 인 (대표자)	서명 또는 (인)	생년월일	년 월 일
	•주 소		전화번호	